

⚡ สรุปเข้มท่องจำแรงรัด: ข้อ 2 พ.ร.บ. สิทธิบัตร (สอบ 26 ก.ย.)

ขอบเขตมาตราตรงตามคำชี้แจงสอบ 100%: ม. 10, 11, 31, 56, 57, 58, 65 (รวม 7 มาตราเท่านั้น)

แหล่งข้อมูลอ้างอิงหลัก: คำบรรยายสไลด์ อ.ชูติกานต์ ช่วยแท่น + พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2542)

เป้าหมาย: สรุปเฉพาะมาตราที่กำหนดสอบ ไม่นำมาตราอื่นมาปนให้สับสน + สูตรจำ + ตัวทบทวนย้ำ + ส่วนวนการปรับบทกฎหมาย + แนวธงคำตอบ 4 ท่อน

ระดับภาษา: ภาษาเขียนทางนิติศาสตร์ที่เป็นทางการ รัดกุม สละสลวย

🗺️ แผนผังเชื่อมโยงตรรกะข้อ 2 (Mindset Map - 7 มาตราตรงเป๊ะ)

[หมวดที่ 1: บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร & สิทธิลูกจ้างนายจ้าง]

- └─ ม.10 สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมเป็นของ "ผู้ประดิษฐ์" (วรรคหนึ่ง)
 - └─ สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้ (วรรคสอง)
 - └─ การโอนค่าขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน (วรรคสาม: 'ไม่ต้องจดทะเบียน')
- └─ ม.11 สิทธิระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
 - └─ วรรคหนึ่ง: จ้างแรงงาน/จ้างทำของเพื่อประดิษฐ์ -> สิทธิตกเป็นของ "นายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง"
 - └─ วรรคสอง: ใช้สถิติ/รายงาน/วิธีการของนายจ้าง -> สิทธิตกเป็นของ "นายจ้าง"
- └─ ม.31 การคัดค้านคำขอ: ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา

↓

[หมวดที่ 2: สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)]

- └─ ม.56 หลักเกณฑ์ 2 ประการ (ออกแบบใหม่ ม.57 + เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม) **ไม่มีชั้นสูง!**
- └─ ม.57 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็น 4 อย่าง (แพร่หลาย / เปิดเผยภาพในสิ่งพิมพ์ / ประกาศโฆษณาแล้ว / เลียนแบบ)
 - └─ ⚠️ หลุมพรางสำคัญ: **ไม่มีข้อยกเว้นความใหม่ 12 เดือนตาม ม.6 วรรคท้าย** (เปิดเผยภาพก่อนขอ = ขาดความใหม่ทันที)
- └─ ม.58 แบบผลิตภัณฑ์ต้องห้าม (ขัดความสงบฯ หรือศีลธรรมอันดี / กำหนดโดย พ.ร.ฎ.)
- └─ ม.65 บทอนุโลม: ดึง ม.10, 11, 31 มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม (ไม่ถึง ม.6 มาใช้)

🔑 ตาราง Keyword ท่องจำเร็ว 7 มาตราหลัก

มาตรา	หัวข้อ	🔗 สูตร Keyword ท่องจำขึ้นใจ	นัยสำคัญในการปรับบทข้อสอบ
ม. 10	สิทธิขอรับสิทธิบัตร	" เป็นของผู้ประดิษฐ์ • โอนคำขอทำหนังสือ 2 ฝ่าย "	สิทธิยื่นขอเป็นของผู้ประดิษฐ์ (ว.1) โอนได้ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและรับโอน (ว.3)
ม. 11	ลูกจ้าง vs นายจ้าง	" จ้างประดิษฐ์ / ใช้สถิติ = สิทธิตกแก่นายจ้าง "	ว.1 จ้างแรงงาน/ทำของเพื่อประดิษฐ์ ตกแก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง, ว.2 ใช้สถิติ/รายงานของนายจ้าง ตกแก่นายจ้าง
ม. 31	การคัดค้านคำขอ	" ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นใน 90 วันนับแต่โฆษณา "	บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านได้ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา (ใช้กับการออกแบตาม ม.65 ประกอบ ม.31)
ม. 56	หลักเกณฑ์การออกแบบ	" ใหม่ (ม.57) + อุตสาหกรรม/นวัตกรรม "	มีเพียง 2 องค์ประกอบ " ไม่มีเงื่อนไขขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น " คุ้มครองรูปร่าง ลวดลาย สี สันภายนอก
ม. 57	แบบที่ไม่ถือว่าใหม่	" 4 อนุ ✖ ไร้พอนัน 12 เดือนตาม ม.6 "	จุดตัดเกรดสูงสุด! ม.65 ไม่ได้ดึง ม.6 วรรคท้ายมาใช้ ดังนั้นเปิดเผยภาพในแคตตาล็อกก่อนขอ ขาดความใหม่ทันที
ม. 58	แบบผลิตภัณฑ์ต้องห้าม	" ขัดความสงบฯ หรือศีลธรรม / กำหนดโดย พ.ร.ฎ. "	สิ่งต้องห้ามเด็ดขาด ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ม. 65	บทอนุโลมการออกแบบ	" ดึง ม.10, 11, 31 มาใช้กับการออกแบบ "	นำเรื่องสิทธิผู้ประดิษฐ์ ลูกจ้างนายจ้าง และการคัดค้าน 90 วัน มาใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม

📌 เจาะลึก 7 มาตราตรงเป้า: ตัวบท + คำท่องจำ + สำนวนการปรับบทกฎหมาย

ตอนที่ 1: มาตรา 10 (สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร & การโอนสิทธิในคำขอ)

1. สรุปหลักการ

- **วรรคหนึ่ง:** สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมเป็นของ "**ผู้ประดิษฐ์**" (หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม ม.65)
- **วรรคสอง:** สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อม "**โอนและรับมรดกกันได้**"
- **วรรคสาม:** การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร "**ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน**" (ไม่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 10 บัญญัติว่า
สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมเป็นของผู้ประดิษฐ์
สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อ [นาย ก.] ผู้ประดิษฐ์ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรให้แก่ [นาย ข.] โดยทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของคู่สัญญาผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่าย ย่อมเป็นการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ใน

มาตรา 10 วรรคสาม [นาย ข.] จึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในนามของตนเองได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หากตกลงด้วยวาจา ย่อมตกเป็นโมฆะตามแบบ"

ตอนที่ 2: มาตรา 11 (สิทธิขอรับสิทธิบัตรระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง)

1. สรุปหลักการ

- วรรคหนึ่ง (จ้างเพื่อประดิษฐ์):** ลูกจ้างประดิษฐ์ขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างทำของที่มีการประดิษฐ์เป็นวัตถุประสงค์ -> สิทธิตกเป็นของ "นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง" (เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
- วรรคสอง (ใช้ทรัพยากร/สถิติของนายจ้าง):** สัญญาจ้างมิได้ระบุการประดิษฐ์เป็นวัตถุประสงค์ แต่ลูกจ้างประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยวิธีการ สถิติ ข้อมูล หรือรายงานของนายจ้างที่รู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้าง -> สิทธิตกเป็นของ "นายจ้าง"

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 11 บัญญัติว่า สิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือตามสัญญาจ้างทำของที่มีการประดิษฐ์เป็นวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่สัญญาจ้างแรงงานมิได้ระบุการประดิษฐ์เป็นวัตถุประสงค์แห่งสัญญา แต่ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยวิธีการ สถิติ ข้อมูล หรือรายงาน ซึ่งลูกจ้างนั้นสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตามสัญญานั้น"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การที่ [ลูกจ้าง] ได้รับการว่าจ้างจาก [นายจ้าง] ให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ การที่ลูกจ้างคิดค้นผลงานสำเร็จ จึงเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรย่อมตกเป็นของ [นายจ้าง] ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (หรือ ประกอบมาตรา 65 ในกรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) [ลูกจ้าง] หามีสิทธินำผลงานไปยื่นขอรับสิทธิบัตรในนามของตนเองไม่"

ตอนที่ 3: มาตรา 31 (การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร)

1. สรุปหลักการ

- ผู้มีสิทธิคัดค้าน:** เฉพาะ "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" (เช่น นายจ้างที่มีสิทธิดีกว่า หรือคู่แข่งทางการค้า)
- กำหนดเวลา:** ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน **90 วัน** นับแต่วันประกาศโฆษณาตาม ม.28 (หรือ ม.65 ประกอบ ม.28 สำหรับการออกแบบ)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 บัญญัติว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การที่ [นายจ้าง/ผู้มีส่วนได้เสีย] ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรโดยอ้างว่าตนมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 11 และได้ยื่นภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอ ย่อมเป็นการใช้สิทธิคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 31 (ประกอบมาตรา 65)"

ตอนที่ 4: มาตรา 56 (หลักเกณฑ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

1. สรุปหลักการและสูตรจำ

- สูตรจำ: "ใหม่ (ม.57) + เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม" (มีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านั้น)
- ⚠️ **จุดเน้นสำคัญ:** การออกแบบผลิตภัณฑ์ "ไม่มีเงื่อนไขขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step)" มุ่งคุ้มครองรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสันภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยตาเพื่อความสวยงาม มิได้คุ้มครองกลไกภายใน

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 56 บัญญัติว่า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
(2) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การที่แบบผลิตภัณฑ์จะขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นั้น ตามมาตรา 56 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพียงสองประการ คือ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตามมาตรา 57 และเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม โดยกฎหมายมิได้กำหนดเงื่อนไขเรื่อง 'ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น' ดังเช่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์แต่อย่างใด"

ตอนที่ 5: มาตรา 57 (แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นใหม่ & หลุมพราง ม.57 vs ม.6)

1. สรุปหลักการและหลุมพรางสำคัญ

- **แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นใหม่ 4 ประการ (ม.57 (1)-(4)):**
 1. **(1) แพร่หลายแล้ว:** มีหรือใช้แพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอ
 2. **(2) เปิดเผยภาพ/สิ่งพิมพ์แล้ว:** เปิดเผยภาพ สารสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่แล้ว *ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอ*
 3. **(3) เคยประกาศโฆษณาแล้ว:** เคยประกาศโฆษณาตาม ม.65 ประกอบ ม.28 มาก่อนวันขอ
 4. **(4) เลียนแบบ:** คล้ายคลึงกับ (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ
- ★ **หลุมพรางสูงสุด (Trap):** สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ **ไม่มีข้อยกเว้นความใหม่ 12 เดือนตาม ม.6 วรรคท้าย** (เพราะ ม.65 ไม่ได้ดึง ม.6 มาใช้) ดังนั้น เปิดเผยภาพในแคตตาล็อกก่อนวันยื่นขอ แม้ไม่ถึง 12 เดือน ก็ขาดความใหม่ทันที!

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 57 บัญญัติว่า

แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ แบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (2) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สารสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (3) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 และมาตรา 28 มาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (4) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ตาม (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การที่ [ผู้ออกแบบ] ได้จัดพิมพ์ภาพของแบบผลิตภัณฑ์ลงในแคตตาล็อกแจกจ่ายแก่ลูกค้าทั่วไปก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร ถือเป็นการเปิดเผยภาพในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วตามมาตรา 57 (2) (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5732/2552) และเนื่องจากบทบัญญัติในหมวด 3 ตามมาตรา 65 มิได้บัญญัติให้นำข้อยกเว้นระยะเวลาผ่อนผันสิบสองเดือนตามมาตรา 6 วรรคท้ายมาใช้บังคับด้วย ดังนั้น แม้ [ผู้ออกแบบ] จะเปิดเผยภาพด้วยตนเองและเปิดเผยก่อนยื่นขอเพียงไม่กี่เดือนก็ตาม ก็ไม่อาจได้รับยกเว้นความใหม่ แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 57 (2)"

ตอนที่ 6: มาตรา 58 (แบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ - สิ่งต้องห้าม)

1. สรุปหลักการ

- (1) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (2) แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 58 บัญญัติว่า

แบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

- (1) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (2) แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีรูปลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นแบบผลิตภัณฑ์ต้องห้ามที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 58 (1) พนักงานเจ้าหน้าที่ชอบที่จะสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร"

ตอนที่ 7: มาตรา 65 (บทอนุโลมของการออกแบบผลิตภัณฑ์)

1. สรุปหลักการ

- ให้นำ ม.10, 11, 31 ในหมวด 2 มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม
- ★ **จุดสำคัญ:** ให้นำ ม.6 มาใช้ ยืนยันว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีผ่อนผันความใหม่ 12 เดือน

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 บัญญัติว่า
ให้นำบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 20
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา
38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 52 มาตรา 53 และ
มาตรา 55 ในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในหมวด 3 นี้โดย
อนุโลม"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "มาตรา 65 ได้บัญญัติให้นำมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 31 มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดย
อนุโลม ดังนั้น สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกจ้างได้ออกแบบขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน ย่อมตก
เป็นของนายจ้างตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง และนายจ้างย่อมชอบที่จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 31"

พิมพ์เขียวสูตรการเขียนตอบข้อสอบอุทธรณ์มาตรฐาน 4 ท่อน

1. ท่อนประเด็น:
"กรณีตามปัญหา มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า..." (ตั้งคำถามทางกฎหมายให้ตรงกับที่โจทย์ถาม)
2. ท่อนหลักกฎหมาย:
"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี้..."
- อ้าง ม.10, 11, 31, 56, 57, 58, 65 ตามประเด็นโจทย์
3. ท่อนปรับบท (Application):
"กรณีตามปัญหา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า..."
- ดึงข้อเท็จจริงมาเทียบองค์ประกอบกฎหมายทีละชั้น
- ชี้ประเด็น: ม.11 สิทธิตกแก่นายจ้าง / ม.57(2) ไม่มีผ่อนผัน 12 เดือน
4. ท่อนสรุปและฟันธง:
"วินิจฉัยว่า..." หรือ "ดังนั้น สรุปได้ว่า..."
- ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ฟันธงชัดเจน

ตัวอย่างการเขียนตอบข้อสอบเชิงข้อ 2 ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมใช้ในห้องสอบ)

▶ ข้อสอบเก็งที่ 1: สิทธิลูกจ้างนายจ้าง & การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร (ม.10 + ม.11 + ม.65 ประกอบ ม.31)

ข้อเท็จจริง:

บริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ได้ว่าจ้างนายกมลเป็นพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีหน้าที่หลักในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน นายกมลได้ออกแบบ "โต๊ะทำงานปรับระดับอัจฉริยะ" ได้สำเร็จตามหน้าที่ในสัญญาจ้าง ต่อมา นายกมลได้ลาออกจากบริษัทและแอบนำแบบโต๊ะทำงานดังกล่าวไปยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของตนเอง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศโฆษณาคำขอตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 28 บริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ทราบเรื่องจึงได้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่านายกมล

คำถาม: ให้วินิจฉัยว่า สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะทำงานดังกล่าวตกเป็นของบุคคลใด และบริษัท สยามดีไซน์ จำกัด มีสิทธิยื่นคำคัดค้านได้หรือไม่?

แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยเป็น 2 ข้อด้วยกัน คือ

- (1) สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกเป็นของนายกมลผู้เป็นลูกจ้าง หรือตกเป็นของบริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ผู้เป็นนายจ้าง
- (2) บริษัท สยามดีไซน์ จำกัด มีสิทธิยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของนายกมลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

มาตรา 10 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมเป็นของผู้ประดิษฐ์

มาตรา 11 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า สิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ย่อมตกเป็นของนายจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 31 วางหลักว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณา

และ **มาตรา 65** บัญญัติให้นำมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 31 มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา วินิจฉัยแยกเป็นรายประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง: ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกมลได้รับการว่าจ้างจากบริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ในตำแหน่งพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การที่นายกมลออกแบบโต๊ะทำงานปรับระดับสำเร็จ จึงเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงาน สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงตกเป็นของบริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ผู้เป็นนายจ้างตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง นายกมลจึงไม่มีสิทธิที่จะนำผลงานดังกล่าวไปยื่นขอรับสิทธิบัตรในนามของตนเองไม่ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง

ประเด็นที่สอง: เมื่อนายกมลนำแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยื่นขอในนามของตนเอง บริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ย่อมเป็น "บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร" และเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย และเมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอ บริษัท สยามดีไซน์ จำกัด จึงมีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 31

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกเป็นของบริษัท สยามดีไซน์ จำกัด ผู้เป็นนายจ้าง ตามมาตรา

65 ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง และบริษัท สยามดีไซน์ จำกัด มีสิทธิยื่นคำคัดค้านคำขอดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 31

▶ ข้อสอบเก็งที่ 2: สิทธิบัตรการออกแบบ & แคตตาล็อกก่อนยื่นขอ (ม.56 + ม.57 (2) + ม.65 ประกอบ ม.31)

ข้อเท็จจริง:

นายบดินทร์ได้ออกแบบ "เก้าอี้พักผ่อนรูปทรงใบไม้" ซึ่งมีรูปร่างและเส้นสายภายนอกที่สวยงามแปลกใหม่เพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม นายบดินทร์ได้จัดพิมพ์ภาพและรายละเอียดของเก้าอี้ดังกล่าวลงในโบรชัวร์และแคตตาล็อกแจกจ่ายแก่ลูกค้าในงานแสดงสินค้าของสมาคมเอกชนเมื่อ 3 เดือนก่อน ต่อมานายบดินทร์ได้มายื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศโฆษณาคำขอตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 28 นายพงษ์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าได้ยื่นคำคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา โดยอ้างว่าแบบผลิตภัณฑ์ของนายบดินทร์ขาดความใหม่

คำถาม: ให้อธิบายว่า นายพงษ์มีสิทธิคัดค้านหรือไม่ และนายทะเบียนจะมีคำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่นายบดินทร์ได้หรือไม่?

📌 แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยเป็น 2 ข้อด้วยกัน คือ

- (1) นายพงษ์มีสิทธิยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนายบดินทร์หรือไม่
- (2) แบบเก้าอี้พักผ่อนรูปทรงใบไม้ของนายบดินทร์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

มาตรา 56 วางหลักว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม

มาตรา 57 บัญญัติว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ (2) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สารสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

และ **มาตรา 65** บัญญัติให้นำมาตรา 31 มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม โดย **มาตรา 31** วางหลักว่า บุคคลใดเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาก็ได้

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา วินิจฉัยแยกเป็นรายประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง: นายพงษ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตเก้าอี้ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้า ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงจากการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของนายบดินทร์ จึงถือเป็น "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" และเมื่อนายพงษ์ได้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอ นายพงษ์จึงมีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้โดยชอบตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 31

ประเด็นที่สอง: การที่นายบดินทร์นำภาพและรายละเอียดของเก้าอี้รูปทรงใบไม้ไปพิมพ์ลงในโบรชัวร์และแคตตาล็อกแจกจ่ายแก่ลูกค้า ย่อมถือได้ว่าเป็นการเปิดเผยภาพในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 57 (2) (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5732/2552)

แม้การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำโดยตัวนายบดินทร์ผู้ออกแบบเองและกระทำก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรเพียง 3 เดือน (ไม่เกิน 12 เดือน) ก็ตาม แต่เนื่องจากบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา 65 มิได้บัญญัติให้นำข้อยกเว้นระยะเวลาผ่อนผันสิบสองเดือนตามมาตรา 6 วรรคท้ายมาใช้บังคับด้วย แบบเก้าอี้ของนายบดินทร์จึงไม่อาจได้รับยกเว้นความใหม่ ส่งผลให้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตกเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วและขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 57 (2)

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า นายพงษ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียและยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเก้าสิบวัน จึงมีสิทธิยื่นคำคัดค้านได้ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 31 และเนื่องจากแบบเก้าอี้ของนายบดินทร์ขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 (2) นายทะเบียนจึงไม่อาจมีคำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่นายบดินทร์ได้ และต้องมีคำสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว